

1508388-75.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... há uma viela, é ponto conhecido de tráfico, onde já foram realizadas outras prisões; estavam ali em uma operação de combate ao tráfico, viram o réu ali sozinho sentado; ao notá-los, o réu se mostrou desconfortável, o que causou suspeita, de modo que ele foi abordado; apreenderam ao lado do réu no chão um estojo que continha porções de crack, maconha e cocaína; apreenderam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508388-75.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508388-75.2021.8.26.0228 - 2021/000495

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

KAUÃ PATRICK DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

KAUÃ PATRICK DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque teria, no dia 5 de abril de 2021, por volta de 15h45min, na Rua Aparecida do Taboado nº 1155, Brasilândia, nesta cidade e Comarca, durante a vigência de estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, trazido consigo e guardado, para entrega a consumo de terceiros, 55 porções com 196,4 gramas de maconha, 37 porções com 12,6 gramas de cocaína e 36 porções com 4,2 gramas de crack, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 42/47), concedida liberdade provisória no curso do feito (fls. 83/84).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 97), e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 102), recebida a denúncia (fls. 104) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o

réu interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de penas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa, com máxima redução, em regime brando, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada à conduta.

O réu se manteve em silêncio tanto na fase policial (fls. 15) como em Juízo, no uso regular da faculdade constitucional. Não obstante isso, a prova colhida bem demonstra a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão das drogas e do dinheiro foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Os policiais civis Marco Antônio e Alexandre relataram em Juízo que o local, onde há uma viela, é ponto conhecido de tráfico, onde já foram realizadas outras prisões; estavam ali em uma operação de combate ao tráfico, viram o réu ali sozinho sentado; ao notá-los, o réu se mostrou desconfortável, o que causou suspeita, de modo que ele foi abordado; apreenderam ao lado do réu no chão um estojo que continha porções de crack, maconha e cocaína; apreenderam diretamente com o réu cerca de 90 reais em dinheiro; o réu disse que estava vendendo as drogas; o réu não era morador do local; havia moradores passando, mas ninguém com o réu e ninguém se aproximou durante a ocorrência.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que as testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando evidente que compareceram tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Bem assentado, assim, que o réu foi mesmo surpreendido quando estava sentado justo em ponto estabelecido de tráfico, compreendendo-se que, ao perceber a presença da polícia, dispensou no chão ao lado de si o estojo que continha as drogas, tendo no bolso ainda o dinheiro que ao que tudo indica havia angariado até ali no comércio ilícito.

O réu, que declarou residir na rua Joaquim Ferreira da Rocha, a mais de 2 quilômetros do local em que foi preso (conforme [https://www.google.com/maps/dir/R.+Joaquim+Ferreira+da+Rocha,+647+-+Brasil%C3%A2ndia,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02845-000/R.+Aparecida+do+Taboado,+1155+-+Jardim+Paulistano+\(Zona+Norte\),+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02814-000/@-23.4626427,-46.7024938,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94cef994ba82cb5b:0xb518866856abef11!2m2!1d-46.6904945!2d-23.4680192!1m5!1m1!1s0x94cefa2a6a51cf05:0x87dd902612cd2286!2m2!1d-46.7057384!2d-23.4572933!3e2](https://www.google.com/maps/dir/R.+Joaquim+Ferreira+da+Rocha,+647+-+Brasil%C3%A2ndia,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02845-000/R.+Aparecida+do+Taboado,+1155+-+Jardim+Paulistano+(Zona+Norte),+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02814-000/@-23.4626427,-46.7024938,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94cef994ba82cb5b:0xb518866856abef11!2m2!1d-46.6904945!2d-23.4680192!1m5!1m1!1s0x94cefa2a6a51cf05:0x87dd902612cd2286!2m2!1d-46.7057384!2d-23.4572933!3e2) o réu levaria mais de meia hora de caminhada para ir dali até sua casa), não tinha outra razão para estar sentado exatamente no local em que há ponto de tráfico estabelecido, em plena tarde, que não a realização do tráfico que a apreensão revelou.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 10/11, estando a materialidade

do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 22/25 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 111/113, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (128 porções), a variedade (maconha, cocaína e crack), o modo de disposição das drogas (no estojo, facilmente acessíveis, compondo o "kit" que é comumente encontrado com traficantes) e as circunstâncias em que apreendidas, quando postado o réu em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-

73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

A causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º incide em grau médio de 3/5 frente à primariedade do acusado, demonstrada pela FA de fls. 29/30, e à ausência de notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Não houve, entretanto, demonstração de aptidão a vida regrada ou de dedicação a vínculo duradouro de trabalho, não tendo o réu comprovado registro de emprego ainda que pretérito em carteira de trabalho ou mesmo apresentado declaração de emprego, ausente prova positiva, que cabia à defesa, de bons antecedentes (os quais não se inferem da mera ausência de maus antecedentes). Vão as penas, pois, a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP). A suspensão condicional da pena, contudo, passível de revogação com obrigação de integral cumprimento da pena corporal é admissível, acenando com mais relevante consequência, melhor atendendo ao reclamo de proporcionalidade da pena.

Determino, pois, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, ao longo do qual obrigado o condenado a comparecer mensalmente perante o Juízo de Execução para informar e justificar suas atividades, ficando proibido de mudar de endereço e de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu KAUÃ PATRICK DE JESUS, qualificado a fls. 13, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigado o réu a comparecer mensalmente perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibido de mudar de endereço e de se ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização judicial.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 10/11 e depositado a fls. 64/65 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA